

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3262/2535

บริษัทไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
ลส์อิงค์

โจทก์

บริษัทเอ. ที. บราเดอร์สเทรตติ้งแอนด์
ชิปปิ้ง จำกัด กับพวก

จำเลย

นายมนี เทพภักดี ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5
ที่ 6 และที่ 7

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ยื่นคำร้องขอขยาย ระยะเวลายื่นฎีกา คำร้องขอขยายระยะเวลาวางค่าธรรมเนียม ในชั้นฎีกา คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี และยื่นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสามฉบับดังกล่าว และสั่งในฎีกาว่า ศาล มีคำสั่งไม่อนุญาตขยายระยะเวลาฎีกาและขยาย ระยะเวลาการวางค่าธรรมเนียม ของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยฉบับนี้ จำเลยยื่นโดยมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมจึงจะ ต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายและเงินค่าขึ้นศาลมาวาง จึงไม่รับฎีกาฉบับนี้

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 เห็นว่า จำเลยทราบคำสั่งของศาลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 จะถือว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งของศาลนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งลง วันที่ 28 เมษายน 2535หาได้ไม่ จึงหากจำเลยได้ทราบคำสั่งนับแต่วันที่ได้อื่นฎีกา แล้วจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา

คำร้องขอขยายระยะเวลาวางค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายใช้แทน คำร้องขอทุเลาการบังคับคดีไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 142)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งให้จำหน่ายคดี เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันชำระเงิน 13,841,427.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 11,085,290.19 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้อง โจทก์สำหรับจำเลยที่ 9

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ยื่นคำร้องขอขยาย ระยะเวลายื่นฎีกา คำร้องขอขยายระยะเวลาวางค่าธรรมเนียม ในชั้นฎีกา คำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและยื่นฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้องทั้งสามฉบับดังกล่าว และมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 134 แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 6,135,136)

ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ยื่นคำร้องนี้(อันดับ 140)

คำสั่ง

กรณีตามคำร้องขอของจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการไปตามลำดับชั้นของศาล จึงให้ส่ง สำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีตามคำร้องขอของจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการไปตามลำดับชั้นของศาล จึงให้ส่ง สำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป

(มงคล สระภู่น-ประมาณ ชั้นฉื่อ-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>